

Le 7 août 2026

À **MAXIME LEBRASSEUR**
10 RUE GUGLIA, LAVAL, QC H7B 1A9

Cher(s) membre(s),

C'est avec plaisir que nous vous informons que votre demande de prêt hypothécaire de **512 000,00 \$** a été acceptée selon les modalités suivantes :

- INTÉRÊT** : Le prêt portera intérêt à **taux variable** : au taux préférentiel de la Fédération des caisses Desjardins du Québec **moins 0,850 %** l'an. Le taux applicable au prêt variera à chaque modification dudit taux préférentiel et il sera calculé mensuellement et non à l'avance.
- REMBOURSEMENT** : Le remboursement s'effectuera au moyen de paiements périodiques, constitués de capital et d'intérêts, égaux et consécutifs de **2 590,74 \$** chacun. Si le taux d'intérêt est révisable annuellement, le montant des paiements sera modifié annuellement, en fonction du nouveau taux d'intérêt, à compter du premier paiement qui suivra chaque modification annuelle du taux d'intérêt. Le premier paiement devra être effectué le **1er jour du mois** suivant le **déboursement du prêt** et les autres successivement le **1er** de chaque **mois**, jusqu'à l'échéance d'un terme de **5 an(s)** commençant à la date de signature de l'acte hypothécaire, tout solde dû devenant exigible à l'échéance de ce terme ;

Le montant des paiements est basé sur une période d'amortissement de **25 an(s)**.
- REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION** : Le prêt sera remboursable par anticipation **avec** indemnité si les montants payés par anticipation excèdent 15 % du montant initial du prêt conformément au contrat de prêt.
- HYPOTHÈQUE IMMOBILIÈRE** :
Le prêt doit être garanti par une hypothèque de **1er** rang sur l'immeuble situé à l'adresse suivante:

866 RUE SAINT-SACREMENT, TERREBONNE, QC J6W 3E8, Numéro de lot 2442111

Pour permettre, s'il y a lieu, l'augmentation du prêt, ou l'octroi de crédits hypothécaires additionnels dont vous pourriez éventuellement avoir besoin, nous vous proposons que le « montant de l'hypothèque » soit de **768 000,00 \$** (voir le point 1. Montant de l'hypothèque de la rubrique« **INFORMATIONS** » à la page suivante pour avoir toutes les précisions requises à ce sujet).
- CONDITIONS** : En plus des conditions prévues au verso, les conditions suivantes, qui continueront de s'appliquer malgré la signature de l'acte hypothécaire, sont exigées :
- SIGNATURE DES CONTRATS** : L'acte hypothécaire et le contrat de prêt devront être signés dans les **69** jours suivant la date des présentes. Après ce délai, la caisse aura le droit de modifier le taux d'intérêt et les autres modalités, auquel cas elle vous transmettra une nouvelle offre de financement, ou elle pourra ne pas consentir le prêt.

Copie de la présente est ou sera transmise au notaire dont les services ont été ou seront retenus. Veuillez communiquer avec nous sans tarder si vous avez besoin de renseignements additionnels ou si vous ne désirez plus obtenir cet emprunt.

CAISSE DESJARDINS DU CENTRE ET DE L'EST DE LAVAL

Nom de la caisse



Signature du représentant de la caisse

Pour un prêt hypothécaire autre que de 1er rang soumis à la *Loi sur la protection du consommateur*, une copie des présentes doit être annexée à l'acte notarié.

VOIR VERSO

INFORMATIONS

1. MONTANT DE L'HYPOTHÈQUE :

Le « montant de l'hypothèque » est le montant qui sera inscrit dans l'acte hypothécaire que vous signerez chez le notaire et pour lequel vous conviendrez d'hypothéquer l'immeuble ou les immeubles mentionné(s) à la section **Hypothèque immobilière** de la page précédente (ou, selon le cas, votre part indivise dans l'immeuble mentionné à cette section). Dans les paragraphes qui suivent, l'expression « l'immeuble » signifie l'immeuble ou les immeubles en question, ou votre part indivise selon le cas.

Dans l'acte hypothécaire, il sera prévu que l'hypothèque garantit toute augmentation du crédit rotatif qui pourrait être éventuellement convenue avec la caisse, ainsi que tout crédit additionnel que vous pourriez convenir d'assujettir à l'hypothèque. Pour que vous puissiez éventuellement profiter de ces possibilités, le « montant de l'hypothèque » doit être plus élevé que le montant du crédit rotatif. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'hypothéquer l'immeuble pour le montant indiqué à la section **Hypothèque immobilière** de la page précédente. Cela pourrait vous permettre de réaliser dans le futur différents projets, par exemple d'effectuer les rénovations ou les améliorations que vous souhaitez faire éventuellement à l'immeuble, et ce en empruntant le montant requis à un taux habituellement offert pour un financement hypothécaire sans avoir à consentir une nouvelle hypothèque devant un notaire. Évidemment, cela pourra se faire dans la mesure où votre situation financière et la valeur de l'immeuble le permettront et que les pratiques de crédit de la caisse seront respectées.

Voici les deux options qui s'offrent à vous concernant le « montant de l'hypothèque » qui vous est proposé à la section **Hypothèque immobilière** de la page précédente:

- a) accepter d'hypothéquer l'immeuble pour le montant qui vous est proposé; **ou**
- b) refuser cette proposition, auquel cas le « montant de l'hypothèque » correspondra au montant du crédit rotatif, à moins que vous nous indiquiez un autre montant plus élevé mais qui vous convient davantage que celui qui vous est proposé.

À moins d'indication contraire de votre part, nous considérerons que vous acceptez d'hypothéquer l'immeuble pour le montant proposé à la section **Hypothèque immobilière** de la page précédente et c'est ce montant que nous indiquerons au notaire. Vous pourrez toutefois changer d'idée jusqu'à la signature de l'acte hypothécaire; vous n'aurez alors qu'à communiquer avec nous dès que possible et nous ferons le nécessaire pour que l'acte hypothécaire soit conforme à votre décision.

Sachez également que si vous décidez d'hypothéquer l'immeuble pour un montant plus élevé que celui du crédit rotatif, vous pourrez en tout temps par la suite demander à la caisse de réduire ce montant. Le nouveau montant devra toutefois être au moins égal à celui du crédit rotatif. Notez également que les honoraires juridiques pour la préparation du document servant à la réduction du montant et les frais de sa publication au registre foncier seront à votre charge.

À noter que peu importe le « montant de l'hypothèque » inscrit à l'acte hypothécaire, celui-ci contient une clause d'hypothèque additionnelle qui prévoit que l'immeuble est hypothéqué pour un montant additionnel de 20 %, et ce pour couvrir les sommes additionnelles qui pourraient être dues à la caisse (ex : taxes municipales impayées que la caisse a dû acquitter). Il s'agit d'une clause que l'on retrouve également dans les actes hypothécaires des autres prêteurs hypothécaires.

CONDITIONS

Le prêt sera consenti aux conditions suivantes, en plus de celles en usage à la caisse.

1. DOCUMENTS À REMETTRE AU NOTAIRE

Sur réception de la présente, vous devez transmettre au notaire les documents suivants s'ils sont disponibles, et tout autre document que le notaire pourra exiger :

- votre contrat de mariage, le cas échéant ;
- votre titre d'acquisition de l'immeuble, le cas échéant ;
- copie du contrat préliminaire (offre d'achat) et de la note d'information, s'il y a lieu ;
- à moins qu'une mention au recto indique qu'il n'est pas requis, un certificat de localisation à la satisfaction de la caisse, conforme aux spécifications prévues au recto, le cas échéant, et qui représente l'état actuel de l'immeuble incluant le ou les bâtiments, aménagements et dépendances, qui est postérieur à une rénovation cadastrale, le cas échéant, et qui ne révèle aucune irrégularité, à moins qu'elle ne soit corrigée par un acte approprié ou qu'elle ne soit acceptée par écrit par la caisse. Celle-ci pourra exiger qu'une déclaration solennelle confirme que depuis l'émission du certificat, l'immeuble n'a pas fait l'objet de modifications susceptibles d'affecter le contenu du certificat ;
- une police d'assurance incendie et autres risques ou une note de couverture d'assurance pour un montant suffisant pour couvrir le prêt, l'ouverture de crédit le cas échéant et toute créance garantie par une hypothèque de rang prioritaire, le cas échéant, jusqu'à concurrence toutefois de la valeur de remplacement du ou des bâtiments, ou s'il s'agit d'un condominium, le certificat attestant qu'une assurance couvrant l'immeuble de la copropriété a été souscrite par les administrateurs. Si le prêt doit être assuré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, l'immeuble doit être assuré pour la pleine valeur de remplacement du ou des bâtiments ;
- les reçus de taxes municipales et scolaires ; et
- s'il s'agit d'une personne morale, la preuve de son existence juridique et de son pouvoir d'effectuer l'emprunt projeté.

2. MISE DE FONDS

Si le prêt est consenti pour l'achat de l'immeuble, votre mise de fonds, soit la partie du prix d'achat qui ne provient pas du prêt, devra être remise au notaire. Veuillez communiquer avec ce dernier pour convenir avec lui de la façon de lui remettre ce montant, qui sera versé dans son compte en fidécommis.

3. SIGNATURE DE L'ACTE HYPOTHÉCAIRE ET DÉBOURSEMENT

Vous devrez signer un acte de prêt hypothécaire selon les formulaires en usage à la caisse. Le prêt sera déboursé lorsqu'il aura été démontré à la caisse, à sa satisfaction :

- qu'elle détient une bonne et valable hypothèque du rang exigé ;
- que l'immeuble est assuré contre l'incendie et autres risques pour un montant comme indiqué à l'article 1 ci-dessus, et que la police contient la clause relative à la garantie hypothécaire en faveur de la caisse ;
- que toutes les taxes ou charges pouvant affecter l'immeuble sont payées ;
- que toute irrégularité pouvant avoir été constatée dans le certificat de localisation est corrigée ;
- que le certificat d'autorisation exigé par la *Loi sur la qualité de l'environnement* (L.R.Q., c. Q.-2) est délivré au nom de l'emprunteur ;
- que toutes les conditions applicables au prêt sont respectées.

L'ouverture de crédit, le cas échéant, sera déboursée uniquement si vous vous prévalez du privilège conféré par la clause « Protection propriétaire » conformément aux conditions de l'acte hypothécaire.

VOIR PAGE SUIVANTE

4. CONSTRUCTION, RÉPARATION OU AMÉLIORATION D'UN IMMEUBLE

S'il s'agit d'un prêt à des fins de construction, de réparation ou d'amélioration d'un immeuble, vous devrez respecter toute législation, réglementation et autre exigence légale applicable, émanant de toute autorité compétente, relative aux normes de construction, de sécurité incendie et à toute autre norme applicable, et vous devrez obtenir dès la fin des travaux un permis d'occupation si un tel permis est requis. Le prêt sera versé au moyen de déboursements successifs, au fur et à mesure de la progression de travaux. Vous devrez, avant chaque déboursé, remettre à la caisse ou au notaire, une déclaration solennelle relative aux hypothèques légales de construction. Si les travaux ont été confiés à un entrepreneur général, les déboursés pourront être faits par chèques conjoints à votre ordre conjointement avec l'entrepreneur général et, le cas échéant, les personnes vous ayant dénoncé leur contrat avec l'entrepreneur général, ou à votre ordre conjointement avec les personnes avec qui vous avez contracté directement. Si les travaux n'ont pas été confiés à un entrepreneur général, les déboursements pourront être faits par chèques conjoints à votre ordre conjointement avec toute personne avec qui vous avez contracté directement. Au lieu de s'assurer du paiement des personnes pouvant détenir une hypothèque légale de la construction tel qu'indiqué ci-dessus, la caisse pourra exiger que vous lui remettiez, avant tout déboursement, un « Consentement à priorité d'hypothèque » signé en sa faveur par chacune de ces personnes. Dans tous les cas, la caisse pourra faire des retenues de façon à ce que la valeur des travaux excède, dans chaque cas, de 15 % le total des déboursements demandés et des déboursements déjà effectués, le dernier déboursement de 15 % pouvant être effectué 35 jours après la fin des travaux, le tout à la discrétion de la caisse.

Il est important que vous sachiez également qu'en vertu de la *Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction* (RLRQ, c. R-20), vous serez solidairement responsable du paiement des salaires dus aux employés de la construction oeuvrant sur le chantier, à moins que vous vous assuriez que l'entrepreneur ou les entrepreneurs avec lesquels vous contractez, directement ou par intermédiaire, détiennent la licence requise délivrée par la Régie du bâtiment du Québec.

5. PAIEMENT DE L'INTÉRÊT

Si le prêt est versé au moyen de déboursements successifs, la caisse pourra, en tout temps, exiger que l'intérêt accumulé soit payé périodiquement en entier. L'intérêt accumulé au jour de chaque déboursement pourra être déduit de ce dernier par la caisse.

6. DÉLAI DE DÉBOURSEMENT

Si le déboursement entier du prêt ne peut être effectué dans les trois mois de la date de signature de l'acte hypothécaire, la caisse pourra, moyennant un avis écrit à cet effet, refuser de faire tout autre déboursement, conservant alors ses recours à l'égard des sommes déjà versées.

7. FRAIS

Vous devrez payer tous les frais et débours relatifs à l'hypothèque, y compris les honoraires de notaire, d'arpenteur-géomètre et d'évaluateur, ainsi que les frais de publication, d'inspection, de vérification environnementale et autres frais de même nature. Vous devrez payer également les frais de quittance et de mainlevée et, lorsque le prêt sera remboursé avec ou sans subrogation, les frais et honoraires de radiation notariée. Dans le cas où le prêt est consenti à une entreprise, celle-ci devra de plus payer les frais de prise de garantie payables à la caisse, les frais de disponibilité du crédit, de suivi annuel et de supervision accrue, de prorogation, de renouvellement, d'avis, de remise d'un document exigé au delà de la date convenue et, le cas échéant, d'assumption par un tiers. La caisse pourra, le cas échéant, retenir les sommes suffisantes à même le produit du prêt pour acquitter ces frais.

8. AUTORISATION DE DÉBIT

Toute somme exigible pourra être débitée directement de l'un ou l'autre de vos comptes d'épargne à la caisse.

9. PRIX DE VENTE DE L'IMMEUBLE

Si le prêt sert à l'acquisition d'un immeuble, la caisse se réserve le droit de réduire le montant du prêt si le prix de vente est inférieur à celui prévu à l'offre d'achat.

10. MODIFICATION DE VOTRE SITUATION FINANCIÈRE

La caisse se réserve le droit de retirer la présente offre de financement si elle constate que votre situation financière s'est détériorée sensiblement depuis votre demande de crédit.

11. COPROPRIÉTÉ INDIVISE

Si l'hypothèque doit porter sur votre part indivise de l'immeuble, vous devrez démontrer au notaire et/ou à la caisse l'existence d'une convention d'indivision publiée contre l'immeuble, liant tous les indivisaires et dont le contenu devra être à la satisfaction du notaire et de la caisse. Cette convention devra avoir une durée restante d'au moins cinq ans (sauf si la caisse accepte une durée moindre) et elle devra notamment contenir :

- a) une clause vous accordant le droit d'usage et de jouissance exclusif du logement ainsi que de l'espace ou des espaces de rangement et/ou de stationnement qui vous ont été attribués ;
- b) une clause stipulant que le droit d'usage et de jouissance susmentionné est cessible et saisissable ;
- c) à moins que la caisse ne renonce totalement ou partiellement à cette exigence, une ou des clauses prévoyant la gestion courante des affaires de l'indivision par un gérant, l'établissement d'un budget annuel, d'un fonds d'opérations courantes et d'un fonds de prévoyance, une contribution mensuelle des indivisaires à ces fonds et le dépôt de ces contributions dans un compte ouvert auprès d'une institution financière au nom des indivisaires ou en fiducie pour ceux-ci ;
- d) une clause obligeant les indivisaires ou le gérant à contracter et maintenir en vigueur, pour le compte des indivisaires collectivement, une assurance incendie et autres risques couvrant l'immeuble pour la valeur à neuf du bâtiment, ou si cela n'est pas possible, pour un montant au moins égal à sa valeur ;
- e) une ou des clauses prévoyant le report du partage, ou autre formulation ayant cet effet, pour une période restante d'au moins cinq ans (sauf si la caisse accepte une durée moindre). Cette clause doit être stipulée tant au bénéfice des indivisaires que de leurs créanciers hypothécaires ;
- f) une clause requérant l'intervention ou l'accord préalable écrit des créanciers hypothécaires des indivisaires à tout partage qui aurait lieu durant la période de report du partage, ainsi qu'à tout partage qui aurait lieu subséquemment et qui aurait pour effet de modifier les biens sur lesquels les créanciers hypothécaires peuvent dorénavant faire valoir leur créance ou de les remplacer par un autre ou d'autres biens, créances ou autres droits ;
- g) une clause stipulant que les indivisaires se déclarent liés à l'avance par l'acceptation, par l'un ou l'autre de leurs créanciers hypothécaires, de toute disposition de la convention d'indivision qui est stipulée à l'avantage des créanciers hypothécaires et que la publication d'une hypothèque immobilière consentie par un indivisaire sera réputée constituer une acceptation de ces dispositions par le créancier hypothécaire concerné ;

VOIR PAGE SUIVANTE

- h) une clause d'hypothèques entrecroisées à l'effet que chaque indivisaire hypothèque en faveur de chacun des autres indivisaires, sa quote-part dans l'immeuble et les droits lui résultant de la convention d'indivision et ce, afin de garantir l'exécution de ses obligations aux termes de la convention d'indivision ; la clause devra également prévoir que ces hypothèques entrecroisées prennent rang après celles qui seront accordées par les indivisaires à leurs créanciers hypothécaires peu importe la date de publication ; et
- i) une clause stipulant que les indivisaires ne peuvent louer le logement qui leur a été attribué sans l'accord des autres indivisaires et sans l'approbation écrite du créancier hypothécaire de l'indivisaire concerné.

Vous devrez hypothéquer en faveur de la caisse :

- votre part indivise dans l'immeuble mentionné à la première page de cette offre de financement ;
- votre droit d'usage et de jouissance exclusif mentionné ci-dessus ;
- votre droit au remboursement éventuel des sommes versées dans le fonds d'opérations courantes, le fonds de prévoyance et tout autre fonds de l'indivision ; et
- toute somme à laquelle vous pourriez avoir droit en cas de partage de l'immeuble ou autre opération en vue de mettre fin à l'indivision.

L'immeuble devra être couvert par une assurance contre l'incendie et autres risques pour sa valeur à neuf, ou si cela n'est pas possible, pour un montant suffisant pour que la somme à laquelle vous pourriez avoir droit en cas de sinistre couvre entièrement la créance de la caisse. Par ailleurs, vous devrez souscrire une assurance pour vos meubles et améliorations locatives comprenant également une assurance responsabilité civile, laquelle pourra notamment couvrir une éventuelle réclamation pour les dommages que vous pourriez causer à l'immeuble et qui ne seraient pas couverts par l'assurance de l'immeuble.